对价

Consideration | 理解允诺背后的交换

卖方说：“下周我把手表送给你。”你没有答应提供任何回报。再看另一种情况：卖方答应交付手表，你答应支付40英镑。第二种安排包含交换：双方的允诺互为回报。

本指南面向没有法律基础的英语专业学生，解释英格兰与威尔士合同法中的 consideration。中文通常译为“对价”。它是特定法律制度中的概念，不能仅凭中文词语推断其含义。

1 从日常英语进入法律英语

在日常英语中，consideration 可以指考虑或体贴。在合同法中，它指为获得某项允诺而提供的、法律认可的回报。学习时先问：对方的允诺是用什么换来的？

Simple contract（简式合同）指未以 deed 形式订立的普通合同。它通常需要对价、双方合意及建立法律关系的意图，还可能涉及其他要求。简式合同可以口头或书面订立；“简式”不表示事情不重要。

2 交换的不一定是钱

交易情境	双方提供什么？
购买手机	买方允诺付款；卖方允诺交付手机。
清洗汽车	一方允诺付款；另一方允诺提供清洗服务。
悬赏找回遗失的包	按照悬赏要求找回并交还包，可以为报酬允诺提供对价。

对价可以是行为、作出行为的允诺，或约定不行使某项本可行使的权利。最后一种称为 forbearance。对价不限于钱和物品，也不等于礼貌地说一声谢谢。

3 实际交付前也可能已有对价

双方今天同意买卖手机，明天才付款和交货。双方相互作出的允诺可以在今天提供对价。合同不一定要等到钱与手机实际交到对方手中才成立。

悬赏属于不同结构。领取报酬的人可以通过完成所要求的行为提供对价，无须先答应一定完成。Unilateral contract（单方合同）不要求双方相互允诺，但仍然涉及对价。

谁提供对价？

4 分清 promisor 与 promisee

英文术语	中文理解
Promisor	允诺人：作出正在分析的那项允诺的人。
Promisee	受允诺人：该项允诺向其作出的人。
Consideration must move from the promisee	对价须由受允诺人提供：普通规则下，请求执行允诺的人须提供约定的回报。

例如，Lina 答应支付 Omar 15英镑，换取 Omar 清洗她的汽车。分析 Lina 的付款允诺时，Lina 是 promisor，Omar 是 promisee。Omar 约定提供的清洗服务，是付款允诺的回报。

现在换一个分析对象：Omar 允诺清洗汽车。对于这项允诺，Omar 是 promisor，Lina 是 promisee。Lina 的付款允诺提供相应的回报。同一个人在同一交易中，可以针对不同允诺扮演不同角色。

这里的 promise 指允诺。不要把 promisee 简单理解为买方，也不要将它与接受要约的 acceptance 混为一谈。必须先确定正在分析哪一项允诺。

5 来自谁，不等于给谁

对价通常须来自受允诺人，但利益不必由允诺人本人获得。受允诺人可以按照允诺人的要求，为另一人提供约定的服务。

例子：Lina 答应支付 Omar 15英镑，请他清洗 Lina 母亲的汽车。Omar 同意。汽车清洗使母亲受益，但服务仍由 Omar 按照 Lina 的要求提供。受益者是母亲，并不会单凭这一点使对价不存在。

6 对价与合同相对性分开分析

问题	应当检查什么？
Consideration 对价	哪项法律认可的回报支持允诺？由谁提供？
Privity of contract 合同相对性	请求执行合同的人是合同当事人吗？是否有其他法律认可的执行途径？
Intention 法律关系意图	双方是否想承担法律义务，而不仅是作出社交安排？

Third party（第三人）指该合同之外的人，即使合同打算让他受益。传统的合同相对性规则一般将执行合同的权利限定于合同当事人；法律也承认例外。

认真打算让某人获得利益，不会自动解决对价和第三人执行权问题。下一页先看历史判例，再看现代法律的调整。

Tweddle：新郎的请求失败

Tweddle v Atkinson (1861) 1 B & S 393；121 ER 762
英国王座法院

7 谁达成协议，谁提起诉讼？

婚后，新娘与新郎的父亲达成书面协议：新娘的父亲 William Guy 向新郎支付200英镑，新郎的父亲支付100英镑。协议还明确规定，新郎可以为取得这笔钱提起诉讼。

Guy 没有付款。新郎 William Tweddle 向 Atkinson 提出请求。Atkinson 是 Guy 遗产的 executor（遗嘱执行人），负责管理死者遗产，并不是新娘的父亲。

8 谁赢了？为什么？

结果：Tweddle 的请求失败，Atkinson 胜诉。新郎没有为父亲们协议中的付款允诺提供对价。父亲们之间的交换，不会因为儿子是受益者，就变成儿子本人提供的对价。

允许新郎起诉的条款，未能克服当时普通法上的障碍。本案说明受允诺人提供对价的规则，也体现第三人执行合同的传统困难。它并不是认定两位父亲之间根本没有协议。

9 今天必须补充：1999年法律

Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999，即《1999年合同（第三人权利）法》，允许符合条件的第三人以自己的名义执行合同条款。通过这条法定途径，第三人不必亲自提供对价。

第1条规定两种主要情况：合同明确允许第三人执行；或条款旨在给予第三人利益，但正确解释合同后可见双方不打算给予第三人执行权的，后一种情况不适用。

合同还须通过姓名、所属类别或特定描述明确识别第三人。其他法定条件与例外同样需要检查，不能认为所有受益者都能起诉。

现代例子：两位家长在一份其他方面有效的合同中，约定向一名指明身份的学生付款，并明确给予该学生依据该法执行付款条款的权利。学生即使没有本人提供对价，也可能拥有法定请求权。

这是对类似安排的现代分析，不是说1999年的法律追溯改变了1861年案件的结果。阅读旧判例时，应分清当时的判决与今天可能适用的法律。

规则边界与学习练习

10 三个重要区别

赠与允诺与已经完成的赠与：“下周我送你手表”，没有约定回报，通常缺乏对价。这不表示依法完成的手表赠与不可能有效。允诺将来赠送，与已经有效转移物品，是不同问题。

简式合同与 deed：Deed 是具有特殊签署等形式要求的正式法律文书，有时译为“契据”。以有效 deed 作出的允诺，可以在没有对价时产生约束力。普通签名不会自动把文书变成 deed。

Sufficiency 与 adequacy：对价须在法律上合格，但不要求价格等值或符合市场行情。约定以1英镑购买价值40英镑的手表，不会仅因价格不同而缺乏对价。其他可能影响交易效力的理由，须另行分析。

11 核心法律英语

英文术语	中文理解
Enforce a promise	通过法律请求寻求不履行允诺时的救济。
Breach of contract	违约：未履行合同义务。
Beneficiary	受益人：预期获得利益的人。
Forbearance	约定不行使本可行使的权利。
Estate / executor	遗产 / 遗嘱执行人。

12 检查你的理解

1. 对价必须是钱吗？
2. 分析 Lina 的付款允诺时，谁是 promisee？
3. Tweddle v Atkinson 案中，谁胜诉？
4. Omar 是否必须清洗 Lina 本人的汽车？
5. 第三人在今天是否可能执行合同条款？

参考答案：1. 不必；行为、允诺及约定不行使权利也可能合格。2. Omar。3. Atkinson；新郎的请求失败。4. 不必；约定的服务可以使母亲受益。5. 可以，包括满足1999年法律条件的情况。

资料来源：Tweddle (1861) 判例报告节选；Dunlop v Selfridge [1915] AC 847 判决；Chappell v Nestlé [1960] AC 87；1999年法律第1条；1989年法律第1条：deed 形式要求。

依据所提供的 Consideration - Contract Law 课程材料编写，并补充必要限定。例子经简化，帮助初学者理解英格兰与威尔士合同法。